

1500052-37.2022.8.26.0555

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2048716/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 23131930 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 541/22/911 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Réu:

BRUNO HENRIQUE ESTEVAO ESPOSITO

Data da Audiência

06/05/2022

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500052-37.2022.8.26.0555 - 2022/000342

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2048716/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 23131930 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 541/22/911 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Réu:

BRUNO HENRIQUE ESTEVAO ESPOSITO

Data da Audiência

06/05/2022

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 06 de maio de 2022, às 13:30 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o Provimento Conjunto nº 53/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. CLAUDIO DO PRADO AMARAL, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; do acusado BRUNO HENRIQUE ESTEVAO ESPOSITO, preso na Penitenciária de Araraquara; do Advogado DR. REINALDO ALVES (OAB 118059/SP); das testemunhas FLÁVIO ROBERTO DA COSTA, STEFANNY JULIANE PEREIRA DA SILVA, ELIANE CRISTINA DOTTA e TAINARA PEREIRA DA SILVA. Preliminarmente, foi oportunizada ao réu e seu defensor conversa reservada através de videoconferência criada no software Microsoft Teams. Após, iniciados os trabalhos, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em

consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão própria após o encerramento da audiência). Pelo MM Juiz foi indagado a acusação e a defesa se concordam que as perguntas sejam feitas inicialmente pelo Juiz, passando-se a seguir, às reperguntas pelas partes. Acusação e Defesa responderam que concordam. Em seguida, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquiridas a testemunha de acusação FLÁVIO ROBERTO DA COSTA bem como as testemunhas de defesa TAINARA PEREIRA DA SILVA e STEFANNY JULIANE PEREIRA DA SILVA. Por fim, foi realizado o interrogatório do acusado, nessa ordem, para assegurar a ampla defesa. As partes desistiram das demais oitivas, o que foi homologado pelo MM Juiz. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. BRUNO HENRIQUE ESTEVAO ESPOSITO, qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06. O réu foi citado e ofereceu resposta, não sendo o caso de absolvição sumária. Em audiência foi produzida a prova oral. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a desclassificação para o delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, tendo a defesa reiterado os termos da manifestação ministerial. É o relatório. DECIDO. Ao ser interrogado em juízo, o acusado admitiu a propriedade do entorpecente apreendido, contudo disse que se destinaria ao seu uso pessoal. Existem indícios da prática de tráfico. Todavia, não são subsistentes nem fortes o suficiente para amparar um decreto penal condenatório. A empregadora eventual do acusado confirmou que entregou a importância em dinheiro para o réu um dia antes para a aquisição de mercadorias. As testemunhas de defesa ouvidas disseram que o acusado não tem envolvimento com o tráfico de drogas, e que o conhecem razoavelmente bem. A quantidade de drogas apreendida em poder do acusado é compatível com a condição de usuário. A materialidade está demonstrada conforme laudos produzidos, razão pela qual é caso de desclassificação para a infração penal prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. Considerando a reincidência, mas considerando também a confissão, aplico-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo mínimo de 02 meses, que já considero cumprida em razão do tempo de prisão cautelar já transcorrido. Expeça-se alvará de soltura. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia desclassificando-se a imputação para a descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06 e condenando-se o réu BRUNO HENRIQUE ESTEVAO ESPOSITO à pena de 02 meses de prestação de serviços à comunidade, por infração ao artigo 28 da Lei nº 11.343/06, a qual declaro extinta em razão do seu cumprimento. Autorizo a restituição dos valores apreendidos ao acusado. Expeça-se alvará de soltura. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Pelo acusado e seu defensor foi manifestado o desejo de não recorrerem da presente decisão. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: CLAUDIO DO PRADO AMARAL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA